

1500148-87.2022.8.26.0608

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luiz Gustavo Giuntini de Rezende

Comarca: Pedregulho

Foro: Foro de Pedregulho

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL MARTINS RAMOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende

Vistos.

Justiça Pública, qualificado(s) na inicial, ajuizou(aram) ação de Procedimento Especial da Lei Antitóxicos em face de GABRIEL MARTINS RAMOS. O réu foi denunciado como incurso no artigo 33, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pedregulho

Foro de Pedregulho

Vara Única

Praça Padre Luís Sávio, s/n, Pedregulho-SP - cep 14470-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500148-87.2022.8.26.0608 - lauda

Conclusão

Em 22/09/2022, faço os autos conclusos ao MM Juiz de Direito, Dr. Luiz Gustavo Giuntini de Rezende, titular da Comarca de Pedregulho/SP. Eu, _____, ESC.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500148-87.2022.8.26.0608

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL MARTINS RAMOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende

Vistos.

Justiça Pública, qualificado(s) na inicial, ajuizou(aram) ação de Procedimento Especial da Lei Antitóxicos em face de GABRIEL MARTINS RAMOS. O réu foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, visto que, no dia 07 de maio de 2022, no início da noite, na Rua Manoel Alves Costa, nº 13, em Jeriquara, nesta Comarca, trazia consigo, para fins de comércio, 124,3 gramas de maconha, substância entorpecente, fazendo isto sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi citado e apresentou defesa preliminar. Denúncia recebida. Foi ouvida uma testemunha de acusação; o réu foi interrogado.

Ao final, o DD Representante do Ministério Público pediu a condenação; a defesa rogou pela absolvição.

Relatado, decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva vem demonstrada pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo de constatação e pelo exame químico toxicológico (página 105/107). O exame técnico constatou que a substância encontrada era maconha, ou seja, substância ilícita.

O réu de certo modo confessa o crime. Disse que guardava a droga a pedido de outro indivíduo, que não nominou.

O simples fato de guardar a droga já tipifica o crime.

Mas tudo indica que o réu fazia mais, eis que junto a ele e a droga foi encontrada uma balança de precisão. E a abordagem deu-se na rua, ou seja, ali mesmo na via pública o réu pesava a droga e vendia.

O PM Júlio César Zuliani viu comportamento suspeito do réu ao visualizar a viatura, daí a abordagem. Confirma o encontro da maconha e balança de precisão.

Confissão que se ampara no depoimento do PM, na quantidade de droga encontrada, bem como na balança de precisão carregada na via pública para fracionar e pesar o entorpecente.

A condenação se impõe.

A pena é a mínima à míngua de circunstâncias exasperadoras.

A pena deverá ser cumprida em regime inicial fechado (artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90).

O réu não comprovou atividade lícita que desse a ele condição de portar aquela quantidade de droga, razão pela qual, é de se considerar que ganhava a vida vendendo o entorpecente. Dedicava-se a atividade criminoso, portanto, daí porque não incide a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e o faço para condenar G. M. R., qualificado nos autos e nos SAJ, a uma pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a uma pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, com valor unitário em R\$ 50,00, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

O acusado respondeu ao processo custodiado e assim deverá permanecer se quiser recorrer, visto que a ordem pública é garantida com a custódia de traficantes de drogas. Recomende-se o réu na cadeia onde se encontra.

Com o trânsito em julgado lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Determino a perda em favor da União, com reversão ao FUNAD, de eventual quantia em dinheiro e bens apreendidos.

Em sendo o caso, arbitro os honorários do(s) advogado(s) nomeado(s) pela OAB em 100% do valor da tabela do convênio, expedido-se a necessária certidão oportunamente.

PRIC

Pedregulho, 22 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA